



Nr. 75 Kabinettsitzung vom 14. Februar 1923, 18 Uhr

R 43 I/1382 , Bl. 264-266

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Becker, Brauns, Heinze, Stingl, Albert, Luther; StS Hamm, Schroeder, v. Maltzan, Müller, Göhre, Stieler; MinDir. Meissner, Heilbron, Grieser; MinR Wever; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

- 1) Änderung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuordnung der Strafgerichte. [abgesetzt]
- 2) Entwurf eines zweiten Gesetzes zur weiteren Entlastung der Gerichte. [...]
- 3) Entwurf einer Verordnung über Änderung des § 7 des Besatzungspersonenschädengesetzes. [...]
- 4) Weiterführung der Bergmannssiedelungen. [...]
- 5) Entwurf eines Reichsgesetzes über die Feuerbestattung. [...]
- 6) Vorlage der vom Reichsrat abgelehnten Beschlüsse von Washington und Genua beim Reichstag.
- 7) Entwurf eines Gesetzes zur Erhaltung leistungsfähiger Krankenkassen.
- 8) Bereitstellung eines Kredits von 30 Milliarden Mark für die Zuckerwirtschaftsstelle. [abgesetzt]
- 9) Austausch von Zucker gegen Chilesalpeter. [abgesetzt]

- 1) **Änderung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuordnung der Strafgerichte. [abgesetzt]**
- 2) **Entwurf eines zweiten Gesetzes zur weiteren Entlastung der Gerichte. [...]**
- 3) **Entwurf einer Verordnung über Änderung des § 7 des Besatzungspersonenschädengesetzes. [...]**
- 4) **Weiterführung der Bergmannssiedelungen. [...]**
- 5) **Entwurf eines Reichsgesetzes über die Feuerbestattung. [...]**
- 6) **Vorlage der vom Reichsrat abgelehnten Beschlüsse von Washington und Genua beim Reichstag.**

Das Kabinett stimmt dem Antrage zu ¹.

7) Entwurf eines Gesetzes zur Erhaltung leistungsfähiger Krankenkassen.

[vertagt] Bei der Beratung dieses Entwurfs kam es zur Sprache, daß er bereits, ehe er dem Kabinett zur Beschlußfassung vorgelegen hatte, im 6. Ausschuß des Reichstags besprochen worden sei, deren Mitglieder ihn vertraulich erhalten hatten.

Der Herr *Reichsarbeitsminister* begründete diesen Vorgang damit, daß es üblich sei, Entwürfe, die lediglich durch die Geldentwertung bedingt seien, schon ehe sie ins Kabinett gelangten, den Mitgliedern des Reichsrats und des zuständigen Reichstagsausschusses zugehen zu lassen ².

Nach kurzer Beratung einigt sich das Kabinett in der prinzipiellen Frage wie folgt: Referentenentwürfe der Ministerien dürfen vor der Kabinettsberatung grundsätzlich den Mitgliedern des Reichsrats und der Reichstagsausschüsse nicht vorgelegt werden. Bei solchen Entwürfen, die lediglich und ausschließlich durch die Geldentwertung bedingt sind, kann eine Ausnahme von diesem Grundsatz stattfinden, nachdem der Herr Reichsminister der Finanzen zugestimmt hat und sie dem Herrn Reichskanzler vorgelegen haben ³.

¹ Es handelt sich dabei um die Beschlüsse der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation des Völkerbundes, die 1919 und 1920 in Washington und Genua Vorschläge über die Beschäftigung der Frauen vor und nach der Niederkunft sowie über die Arbeitszeit in der Fischerei und Binnenschifffahrt ausgearbeitet hatte (R 43 I/1382, Bl. 284-289; 290-293). Der RR hatte am 5.10.22 beschlossen, diesen Vorschlägen seine Zustimmung zu versagen; daraufhin hatte der RArbM am 24.1.23 die Vorlage beim RT angeregt und dazu erklärt, Deutschland sei aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Organisation ohnehin zur Vorlage der Beschlüsse in den gesetzgebenden Körperschaften verpflichtet. Eine Beratung könne später im Zusammenhang mit dem Arbeitszeitgesetz erfolgen (R 43 I/1382, Bl. 282 f.). Am 16.3.23 leitet der RArbM die beiden Beschlüsse dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 5708, Bd. 377), der sie an den 6. Ausschuß überweist, wo sie unerledigt bleiben.

² StS Geib berichtet am 21. 2., daß gegen ein derartiges Verfahren Bedenken geäußert wurden, „weil aus der Abänderung solcher Entwürfe durch das Kabinett der Urheber der Abänderung leicht erkannt werden könne.“ (R 43 I/2088, Bl. 15).

³ Mit Schreiben vom 14. 2. bat der RArbM um die Ermächtigung, „Entwürfe von VO über Abänderung von Geldbeträgen in der sozialen Fürsorge und von Anpassungsvorschriften nach vorheriger Zustimmung der sachlich beteiligten RM ohne förmlichen Kabinettsbeschluß unmittelbar dem RR und den beteiligten RT-Ausschüssen vorlegen zu dürfen. Ich bitte diese Ermächtigung auch auf kleinere Gesetzentwürfe mit ähnlichem Zwecke und Inhalt auszudehnen.“ (R 43 I/2088, Bl. 10). Nach Auffassung des RArbMin. hatte das Kabinett diesem Antrag am 14. 2. bereits zugestimmt; daher beantragt StS Geib am 21. 2. eine Überprüfung der seiner Meinung nach ungenügenden Protokollfassung (R 43 I/2088, Bl. 15). Der RIM und der RJM beharren demgegenüber darauf, daß bei Gesetzentwürfen die Vorlage an das Kabinett nach Art. 57 der RV zwingend vorgeschrieben bleibe, eine Beschleunigung daher allenfalls im Beschlußverfahren erreicht werden könne. Daraufhin läßt der RArbM am 4. 5. seinen Antrag bezüglich kleinerer Gesetzentwürfe fallen (R 43 I/2088, Bl. 17, 18, 54). Am 20. 3. bemängelt der RIM, daß der Kabinettsbeschluß vom 14. 2.

8) Bereitstellung eines Kredits von 30 Milliarden Mark für die Zuckerwirtschaftsstelle. [abgesetzt]⁴

9) Austausch von Zucker gegen Chilesalpeter. [abgesetzt]⁵

Außerhalb der Tagesordnung:

1) Versorgung des Ruhrgebiets unter amerikanischer Flagge.

Der Herr Reichsminister f. Ernährung u. Landwirtschaft verliest ein Telegramm des Botschafters in Washington über eine etwaige Versorgung des Ruhrgebiets mit Lebensmitteln unter amerikanischer Führung. Er ist der Auffassung, daß eine derartige Versorgung gegenwärtig sowohl innen- wie außen- politisch ungünstig wirken würde. Immerhin müsse man in Amerika das Interesse für die Ruhraktion wachzuhalten versuchen. Eine Steigerung der Quäkerspeisungen sei in diesem Zusammenhang durchaus erwünscht.

Das Kabinett teilt die Auffassung des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft. Das Telegramm des deutschen Botschafters soll entsprechend beantwortet werden⁶.

2) Auf eine Frage des Herrn Reichsschatzministers, wie sich der Herr Reichswirtschaftsminister das Verhalten zu dem Ausfuhrverbot der Franzosen⁷ denke, erwiderte der Herr Reichswirtschaftsminister daß keinerlei Ausfuhr mit Genehmigung der Franzosen erfolgen dürfe. Irgendwelche Zollverhandlungen mit den Franzosen seien nicht denkbar⁸.

dem Art. 67 der RV nicht gerecht werde, wonach bei Beratung wichtiger Gegenstände die zuständigen Ausschüsse des RR vom RMin. zugezogen werden sollen. Nach Beratungen zwischen RIMin., RJMin. und Rkei wird schließlich der Kabinettsbeschuß vom 14. 2. außer Kraft gesetzt und stattdessen im Beschlußverfahren am 20. 7. festgelegt: „Bevor ein RMin. nach Art. 67 der RV RR-Ausschüsse zuzieht oder ihnen oder den Landesregierungen Entwürfe mitteilt, soll es feststellen, ob bei dem Herrn RK oder bei einem der beteiligten RMin., mit dessen abweichender Meinung in wesentlichen Punkten zu rechnen ist, Bedenken bestehen. Im Falle des Widerspruchs ist zunächst die einheitliche Stellung der RMin., nötigenfalls durch Kabinettsentscheidung, herbeizuführen. Widerspruch soll nur beim Vorliegen besonderer Gründe erhoben werden.“ (R 43 I/2088, Bl. 45, 55 f., hier: Bl. 55).

⁴ S. dazu Anm. 3 zu Dok. Nr. 67 sowie die folgende Anm. 5.

⁵ Der betr. Antrag Luthers war vom Kabinett bereits am 3. 1. (Dok. Nr. 33, P. 1) und dann am 7. 2. beraten worden (Dok. Nr. 67). Am 9. 2. schrieb Luther an Cuno: „Was [...] die Frage des Austausches von Zucker gegen Chilesalpeter anbetrifft, so hatten Sie neulich die Absicht geäußert, sie in einer endgültigen Besprechung mit den Herren Kollegen Dr. Hermes, v. Rosenberg und mit mir zu erledigen. Ich möchte Sie nunmehr bitten zu prüfen, ob es nicht besser ist, auch diese Angelegenheit auf die nächste Kabinettsitzung zu stellen. In Wirklichkeit hängen beide Sachen eng zusammen. Ich gehe bei beiden Vorlagen [P. 8 und P. 9] von der Grundauffassung aus, daß wir ungeachtet der außerordentlichen Nöte der Gegenwart mit allem Nachdruck an die Ernte des nächsten Jahres denken müssen. Nun wären vielleicht beide Vorlagen nicht erforderlich, wenn wir jetzt die Erklärung abgeben könnten, daß die Zuckerwirtschaft im nächsten Jahre frei sein wird. Eine solche Erklärung alsbald herauszugeben, dürfte aber auf mancherlei Schwierigkeiten stoßen und die Erörterungen über die an sich ja noch viel wichtigere Freigabe der Getreidewirtschaft kaum günstig beeinflussen. Deshalb suche ich mir, um den Rückgang des Zuckerrübenanbaues so gering als möglich zu gestalten, mit Hilfsmitteln zu helfen. Solche Hilfsmittel sind die beiden Vorlagen.“ (R 43 I/1261, Bl. 318). Beide Vorlagen werden nicht wieder auf die TO gesetzt. Lt. Vermerk vom 17. 2. wird der Antrag zu P. 8 „erledigt durch Besprechung beim RK“; der Austausch von Zucker gegen Chilesalpeter kommt nicht zustande (vgl. Dok. Nr. 161, P. 3).

⁶ Der Depeschenwechsel mit dem dt. Botschafter Wiedfeldt über diese Frage war in R 43 nicht zu ermitteln.

⁷ Nach dem Ausfuhrverbot für Kohlen und Koks vom 31. 1. hatte die frz. und belg. Reg. mit Note vom 11. 2. erklärt: „Aufgrund der Anordnungen, die die Deutsche Regierung ihren Beamten im Ruhrgebiet gegeben hat, sowie der Unruhen jeder Art, die die Deutsche Regierung dort hervorzurufen versucht, haben die Belgische und Französische Regierung beschlossen, vom 12. Februar ab die Ausfuhr der in den besetzten Gebieten hergestellten metallurgischen Erzeugnisse und sonstigen Fabrikate nach dem unbesetzten Deutschland zu sperren.“ (RT-Drucks. Nr. 5651, Bd. 377, S. 24). Durch VO Nr. 143 vom 12. 2. untersagt die Irko für eine Reihe von Artikeln jede Ausfuhr ins unbesetzte Gebiet, für die übrigen Artikel fordert sie nach jeweiliger Beantragung und Bewilligung der Ausfuhr eine Ausfuhrabgabe von 10% (RT-Drucks. Nr. 5651, S. 24 ff.).

⁸ Die frz.-belg. Note vom 11. 2. wird durch die RReg. mit Note vom 13. 2. zurückgewiesen als neuerlicher Willkürakt, der lediglich die Folge haben kann, die dt. Wirtschaftskraft weiter zu zerstören. In einer über WTB verbreiteten Regierungserklärung wird am 22. 2. nochmals betont, daß die VO über die Beschlagnahme der Kohlen, der Forsten, der Zölle, der Ausfuhrabgaben und Devisen sowie die Knebelungen der Ein- und Ausfuhr völkerrechtswidrig und rechtungsunwürdig seien. „Wer sich den Verordnungen unterwirft, macht sich zum Helfer der gegnerischen Gewaltpolitik. Jede Zoll- und Steuerzahlung, jede Devisen-, jede Ausfuhrabgabe, die den Kassen der interalliierten Organe zufließt, jeder Antrag, der bei einer solchen Behörde aufgrund jener Verordnungen gestellt wird, bedeutet ein Verbrechen am deutschen Vaterlande. [...] Die RReg. verbietet daher hiermit ausdrücklich jede Befolgung dieser Anordnungen.“ (RT-Drucks. Nr. 5651, S. 27).

3) Der Herr *Reichsminister des Auswärtigen* bat die Herren Reichsminister, ihm vorher Mitteilung zu machen, falls sie beabsichtigten, in die von Engländern besetzte Zone am Rhein zu reisen⁹. Das Kabinett beschloß, daß der Bitte des Herrn Reichsministers des Auswärtigen entsprochen werden soll¹⁰.

⁹ Die beiden folgenden Sätze sind im Protokoll gestrichen worden: „Der Antrag entspreche einem Wunsche des englischen Botschafters. Er selbst halte es für zweckmäßig, wenn er dem englischen Botschafter von der Einreise deutscher Reichsminister vorher Kenntnis gebe.“

¹⁰ Mit Note vom 10. 2. hatte die frz. und belg. Reg. den Ministern des Reichs und der Länder die Einreise ins Ruhrgebiet untersagt und zur Begründung auf den Besuch des RK im Ruhrgebiet verwiesen, der ausschließlich den auch erreichten Zweck verfolgt habe, „eine gefährliche Erregung besonders bei den Großindustriellen, den Beamten und Staatsangestellten hervorzurufen.“ (RT-Drucks. Nr. 5651, Bd. 377, S. 16 f.). Die RReg. erklärte darauf mit Note vom 12. 2., „daß die RReg. und die Regierungen der deutschen Länder es ablehnen, Vorschriften über das Verhalten ihrer Minister von fremden Regierungen entgegenzunehmen.“ (ebd.).

Zitierhinweis

Nr. 75 Kabinettsitzung vom 14. Februar 1923, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 254–256 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D75>